

1502292-53.2021.8.26.0322

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Fábio Renato Mazzo Reis

Comarca: Lins

Foro: Foro de Lins

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 22/08/2022

... NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. 1. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO FUNDADOS, EXCLUSIVAMENTE, EM DENÚNCIA ANÔNIMA. IMPROCEDÊNCIA DA ALEGAÇÃO. REALIZAÇÃO DE INVESTIGAÇÕES PRELIMINARES. 2. DECISÃO QUE DETERMINOU A MEDIDA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. 3. IMPRESCINDIBILIDADE PARA O PROSSEGUIMENTO DAS ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Lins

Foro de Lins

2ª Vara Criminal

Rua Gil Pimentel Moura, 51, Lins-SP - cep 16400-920

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502292-53.2021.8.26.0322 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502292-53.2021.8.26.0322

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado (Crime / Contravenção contra Idoso)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2310862/2021 - CENTRAL

POL.JUDICIÁRIA-LINS, 21399369 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-LINS, 2310862 - CENTRAL

POL.JUDICIÁRIA-LINS, AW9440-1/2021 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-LINS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JHONATAN ÁVILA MAURICIO VALENTIM DOS SANTOS e outro

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fábio Renato Mazzo Reis

Vistos.

ALEXANDRO PEREIRA TEIXEIRA e JHONATAN ÁVILA MAURÍCIO VALENTIM DOS SANTOS, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso nos artigos 155, caput, c/c §§ 1º e 4º, incisos II e IV, do Código Penal, porque, segundo a denúncia, em data, horário e local ali descritos, agindo em concurso de agentes e unidade de desígnios e escalada, durante repouso noturno, subtraíram, para ambos, coisa alheia móvel consistente em cerca de 08 (oito) metros de fio de cobre 16 mm, avaliados em R\$1.000,00 (um mil reais), pertencentes a Roberval Wilken Castellani e Adewalter Antonio de Oliveira.

Os réus foram presos em flagrante delito (fls. 01/05).

Concedida liberdade provisória aos réus (fl. 84). Alvarás de soltura expedidos (fls. 85/88).

A denúncia foi recebida (fl. 143).

Respostas à acusação (fls. 159 e 160).

A decisão de fls. 161/163 afastou a absolvição sumária, manteve o recebimento da denúncia e designou audiência de instrução e julgamento.

No decorrer da instrução foram ouvidos uma vítima, duas testemunhas de acusação, sendo que em relação aos réus foi decretada revelia, diante da ausência injustificada à audiência (fls. 184/188).

Em memoriais, o Ministério Público pediu a procedência da ação penal nos termos da denúncia, argumentando que estão comprovadas autoria e materialidade do crime (fls.192/197) .

A Defesa de Alexsandro, em memoriais, pediu a absolvição do réu, nos termos do art. 386, do CPP. Em caso de eventual condenação, requereu que a atenuante da confissão espontânea seja considerada (fls. 201/204).

A Defesa de Jhonatan, em memoriais, requereu que a qualificadora tipificada no art. 155, §4º, do CP e a causa de aumento do repouso noturno sejam afastadas. Em caso de não entendimento, pediu a aplicação das atenuantes da confissão espontânea e do indivíduo ser menor de 21 anos. Requereu a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (fls. 205/210).

É o relatório.

Fundamento e decido.

A denúncia imputa aos réus a prática do crime tipificado no artigo 155, caput, §1º (repouso noturno) e §4º, incisos II (escalada) e IV (mediante concurso de duas ou mais pessoas), do Código Penal.

A materialidade está comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 01/18), boletim de ocorrência (fls. 19/25), autos de entrega (fls.29/30 e 31/32), auto de exibição e apreensão (fls.33/34), auto de avaliação (fls.112), laudos periciais no local dos fatos (fls.113/117 e 118/123), laudo em objetos (fls.124/128) e pela prova oral produzida.

Do mesmo modo os elementos probatórios coligidos nos autos conduzem a um juízo de certeza quanto à autoria.

A vítima Adewalter Antônio de Oliveira, em solo policial, disse que hoje, às 00h45min recebeu uma ligação da vizinha informando que alguém havia subtraído os fios do poste da casa de sua cunhada. Tempo depois foi contatado pela polícia militar para comparecimento na delegacia, pois os suspeitos estavam presos (fls. 09). Em juízo, disse que uma vizinha lhe telefonou informando que havia visto os indivíduos subtraindo os fios. O guarda noturno acompanhou os réus. Os ladrões foram presos. Deslocou-se até o local e constatou o furto dos fios. Recuperou os objetos, mas mesmo assim teve que adquirir fios novos, pois os antigos foram cortados. O prejuízo foi de aproximadamente R\$800,00. Os furtos aconteceram na casa de sua cunhada e no salão de festas do Roberval. Não sabe como Roberval está de saúde (mídia digital/SAJ).

A vítima Roberval Wilken Castellani, em solo policial, disse que próximo das 00h30min uma vizinha ligou para sua esposa e informou que alguém havia furtado os fios de sua empresa. Minutos depois foi contatado pela polícia militar e solicitado que comparecesse na delegacia (fls. 10). Em juízo, não foi ouvido, tendo o Ministério Público desistido da oitiva (fls. 184).

A testemunha de acusação Carlos Eduardo Nunes, policial militar, na fase inquisitorial, manifestou-se de acordo com o termo de fls. 06. Em juízo, disse que o COPOM informou sobre a ocorrência de furto em andamento. O vigilante noturno estava acompanhando os indivíduos. Localizaram os réus. Ao avistar a viatura, Alexsandro dispensou uma tesoura e Jhonatan dispensou uma blusa com fios elétricos. Os acusados confessaram o delito. Fizeram contato com as vítimas e realizaram o flagrante. Não sabe se Alexsandro é usuário de drogas. Não percebeu arrependimento por parte de Alexsandro. Os réus não estavam machucados (mídia digital/SAJ).

A testemunha de acusação Ricardo Alexandre Neves Correa, policial militar, na fase inquisitorial, manifestou-se de acordo com o termo de fls. 08. Em juízo, disse que a ocorrência foi repassada via COPOM. Vizinhos suspeitaram de dois indivíduos. O guarda de rua acompanhou os réus. Abordaram os acusados. Alexsandro dispensou uma tesoura e Jhonatan dispensou uma blusa com fios elétricos. Os indivíduos confessaram que furtaram duas residências. Localizaram no local dos fatos um

alicate amarelo. O poste de onde os fios foram retirados ficavam dentro dos imóveis. Alexsandro, informalmente, confessou o delito. Não se recorda se Alexsandro disse ser usuário de drogas. Alexsandro não aparentava estar machucado. Os fios foram retirados de dois imóveis (mídia digital/SAJ).

O réu Alexsandro Pereira Teixeira, em solo policial, disse que estava com seu amigo Jhonatan. Resolveram subtrair os fios de um poste. Subiram no poste e realizaram o furto. Foram capturados pela polícia. Não resistiram à abordagem. Foram conduzidos para a delegacia (fls. 11). Em audiência de custódia, disse que trabalha como servente de pedreiro. É usuário de maconha. Foi preso aproximadamente 00h. Não sofreu agressão policial (mídia digital/SAJ). Em juízo, não compareceu, injustificadamente, motivo pelo qual sua revelia foi decretada (fls. 184).

O réu Jhonatan Ávila Maurício Valentim dos Santos, em solo policial, disse que estava com Alexsandro. Visualizaram fios que se ligavam a dois relógios. Iriam empreender fuga, mas foram abordados pela polícia militar. Não foram algemados (fls. 12). Em audiência de custódia, disse que trabalha como servente de pedreiro. É usuário de maconha. Não sofreu agressão policial. Em juízo, não compareceu, injustificadamente, motivo pelo qual sua revelia foi decretada (fls. 184).

Quanto aos Policiais, civis ou militares, há de se destacar que os seus depoimentos judiciais têm valor igual aos depoimentos de quaisquer outras testemunhas estranhas aos quadros policiais, sendo totalmente descabido o preconceito acerca dos seus depoimentos, sob o pretexto de que viriam a Juízo com o intuito inicialmente mentiroso, a fim de legitimar suas condutas pretéritas. Na verdade, inexistente qualquer impedimento ou suspeição nos testemunhos, mesmo porque seria um contrassenso o Estado, que outrora os credenciara para o exercício da repressão criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, quando os chamassem à prestação de contas, perante o Poder Judiciário, não mais lhes emprestasse a mesma credibilidade no passado emprestada.

A jurisprudência predominante entende que o depoimento de policiais constitui meio de prova idôneo a embasar a sentença, sobretudo quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal, mormente em casos nos quais a conduta delituosa é praticada na clandestinidade, desde que sopesada a credibilidade do depoimento com as demais provas.

Nesse contexto, e com maior razão, os Tribunais Superiores têm entendimento pacífico no sentido de que o depoimento de policiais constitui meio de prova idôneo a dar azo à condenação, principalmente quando corroborada em juízo. Neste sentido: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS DE ACUSAÇÃO. DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR AUTORIDADES POLICIAIS. VALIDADE. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações. (STF, HC 87.662-5/PE Rel. Min. Carlos Ayres Britto j. 05.09.06 DJU 16.02.07)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. 1. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO FUNDADOS, EXCLUSIVAMENTE, EM DENÚNCIA ANÔNIMA. IMPROCEDÊNCIA DA ALEGAÇÃO. REALIZAÇÃO DE INVESTIGAÇÕES PRELIMINARES. 2. DECISÃO QUE DETERMINOU A MEDIDA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. 3. IMPRESCINDIBILIDADE PARA O PROSSEGUIMENTO DAS INVESTIGAÇÕES. 4. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. 5. ELEMENTO PROBATÓRIO DECORRENTE DA MEDIDA CAUTELAR. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. 6. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE. 7. ANÁLISE DE CONTRARIEDADE A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. 8. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS A AMPARAR O DECRETO CONDENATÓRIO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. INVERSÃO DO JULGADO. NECESSIDADE DE REEXAME DAS PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 9. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. [...] 6. O depoimento de policiais é elemento idôneo à formação da convicção do magistrado quando em conformidade com as demais provas dos autos. (STJ, AgRg no AREsp 262.655/SP 5ª T. Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze j. 06.06.2013 DJU 14.06.2013)

APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. VALIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO EVIDENCIAM A NARCOTRAFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI DE DROGAS. RÉU QUE SE DEDICA A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REGIME FECHADO. IMPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO. 1. A autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas restaram devidamente comprovadas. Substâncias entorpecentes encontradas em poder do réu. 2. Depoimentos dos policiais militares harmônicos e uníssonos no sentido da responsabilização criminal do réu. Validade dos seus depoimentos, mormente quando submetidos ao crivo do contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito. Precedentes do STF e do STJ. (...) (TJSP, Apelação 0008442-48.2013.8.26.0050, Relator(a): Airton Vieira, Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal Extraordinária, Data do julgamento: 15/12/2014, Data de registro: 20/01/2015)

Ressalte-se que a lei não nega validade ao depoimento do policial, tanto que não o arrola entre os impedidos ou suspeitos, não o dispensa do compromisso de dizer apenas a verdade, nem o poupa do sancionamento por falso testemunho. Ao julgador cumpre conferir, a suas declarações, o justo e merecido valor, cotejando-as e confrontando-as com os demais elementos de convicção.

Os depoimentos prestados pelos policiais militares, na condição de testemunhas de acusação, autorizam a formação de um decreto condenatório, pois confirmaram, que na fase investigativa, após receberem informações sobre a ocorrência do furto e indicação do guarda noturno sobre a direção em que fugiram os réus, perseguiram até conseguirem detê-los, que por sua vez confessaram a participação no furto.

É possível, dessa forma, concluir que a prática delitiva se deu mediante concurso de agentes, pois, nas declarações dos acusados em solo policial, afirmaram que estavam juntos e resolveram subtrair os fios de um poste que se ligavam a dois relógios de casas diversas, para isso subiram no poste e subtraíram os fios.

O crime evidentemente se consumou nos termos relatados pelos acusados em seus depoimentos e boletim de ocorrência que deu ensejo à presente ação, sendo a prova obtida robusta e convergente no sentido de indicar que os acusados praticaram furto qualificado descrito na denúncia.

A qualificadora da escalada também ficou bem demonstrada nos depoimentos dos próprios réus que mencionaram terem "subido" no poste e ainda pelos laudos periciais de fls. 113/117 e 118/123, que atestaram ter o poste cerca de 6,00 metros de altura e as secções dos fios condutores de eletricidade foram feitas na extremidade superior do poste e no ramal de entrada do relógio medidor de energia, com utilização de instrumento corto-contundente do tipo alicate.

Assim, para uma adequada individualização da pena, como basta uma qualificadora para que o delito seja enquadrado no §4º do art. 155 do CP, utilizo o "concurso de agentes" para esse fim, sendo que a "escalada" será analisada na primeira fase de aplicação da pena.

Não pode ser considerada causa de aumento de pena a prática de crime durante o repouso noturno no caso de furto qualificado. Nesse sentido, é a tese firmada no Tema Repetitivo 1087, STJ: "A causa de aumento prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4º)".

O caso, portanto, é de condenação e, concluindo por ela, passo a aplicar a pena, de acordo com o artigo 68, caput, do Código Penal.

A pena do crime de furto qualificado, a teor do disposto no artigo 155, § 4º, II e IV, do Código Penal, é de 2 (dois) a 8 (oito) anos de reclusão e multa.

Réu Jhonatan Ávila Maurício Valentim dos Santos

A circunstância do crime (escalada) é desfavorável ao réu, conforme a fundamentação, razão pela qual exaspero a pena base em 1/6 (um sexto), perfazendo 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa. O réu é primário (fls. 78). Além disso, confessou o crime perante a Autoridade Judicial e tal confissão foi utilizada como fundamento para a condenação; presente também a atenuante da menoridade relativa, eis que Jhonatan tinha menos de 21 anos de idade quando praticou o delito (art. 65, I e III, "d", CP). Em razão dessas atenuantes, e como nesta fase a pena não pode ser reduzida abaixo do mínimo legal,

reduzo a pena ao mesmo patamar da pena base, em 2 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, que torno definitiva ante a ausência de causas de diminuição ou aumento da pena.

Nos termos do art. 33, §2º, "c" e §3º, c/c art. 59, III, ambos do Código Penal, entendo suficiente para reprovação e prevenção do crime estabelecer o regime aberto para cumprimento da pena.

Fixo o dia-multa no mínimo legal, em 1/30 do salário mínimo ante a condição econômica do réu.

Observados os requisitos legais (art. 44, CP), substituo a pena privativa de liberdade imposta pelas restritivas de direitos de prestação de serviços à comunidade, cumprida à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação, a ser estabelecido por ocasião da audiência admonitória, nos termos do artigo 46, § 3º, CP, e proibição de frequentar bares pelo tempo da pena privativa de liberdade (art. 47, IV, CP).

Réu Alexsandro Pereira Teixeira.

A circunstância do crime (escalada) é desfavorável ao réu, conforme a fundamentação, razão pela qual exaspero a pena base em 1/6 (um sexto), perfazendo 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa. Na segunda fase, verifico que o réu é reincidente (art. 61, I, CP), conforme certidão de fl. 80 (Proc. nº 1500141-90.2020.8.26.0600, deste juízo, art. 155, §4º, I e IV, do CP, com trânsito em julgado em 09/07/2021). Por outro lado, o réu confessou o crime perante a Autoridade Judicial e tal confissão foi utilizada como fundamento para a condenação (art. 65, III, "d", do CP). Como ambas são preponderantes, compenso-as e mantenho a pena no mesmo patamar da pena base, em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa, que torno definitiva ante a ausência de causas de diminuição ou aumento da pena. Tendo em conta a reincidência, fixo o regime semiaberto para início do cumprimento de pena.

Fixo o dia-multa no mínimo legal, em 1/30 do salário mínimo ante a condição econômica do réu.

Ante a reincidência, incabível a substituição da pena corporal por restritivas de direitos (art. 44, II, CP) e a suspensão condicional da pena (art. 77, I, CP).

Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia para:

A) CONDENAR o réu JHONATAN ÁVILA MAURÍCIO VALENTIM DOS SANTOS como incurso no artigo 155, §4º, incisos II e IV, do Código Penal, ao cumprimento de pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos reclusão, em regime aberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, fixados em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à data dos fatos, substituída a pena privativa de liberdade pelas restritivas de direitos de prestação de serviços à comunidade, cumprida à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação, a ser estabelecido por ocasião da audiência admonitória, nos termos do artigo 46, §3º, CP, e proibição de frequentar bares pelo tempo da pena privativa de liberdade (art. 47, IV, CP).

Em caso de descumprimento, as penas restritivas de direito aplicadas ao réu Jhonatan Ávila Maurício Valentim dos Santos serão convertidas em privativa de liberdade, a serem cumpridas no regime aberto.

B) CONDENAR o réu ALEXSANDRO PEREIRA TEIXEIRA como incurso no artigo 155, §4º, incisos II e IV, do Código Penal, ao cumprimento de pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 11 (onze) dias-multa, fixados em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à data dos fatos.

Os réus Jhonatan e Alexsandro poderão recorrer em liberdade porque nesta condição responderam ao processo e não estão presentes os pressupostos da segregação cautelar.

Deixo de fixar o valor mínimo para a reparação civil, pois não houve pedido expresso pelo Ministério Público ou pelo ofendido, para que esta questão fosse objeto de contraditório durante a instrução processual, com o fim de assegurar a ampla defesa do acusado.

Após o trânsito em julgado, quando o caso, expeça-se certidão dos honorários de acordo com a tabela do convênio DPE/OAB; além disso, lance-se o nome dos réus no

rol dos culpados, expeçam-se as comunicações de praxe, oficie-se para suspensão dos seus direitos políticos.

Condene os réus ao pagamento das custas processuais, pro rata.

Oportunamente, archive-se.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Lins, 22 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA